

1500964-88.2019.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2194678/2019 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 6140886 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2188/19/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITORIA REGINA MARTINS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do SISNAD

Data da Audiência:

27/07/2022

Aos 27 de julho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500964-88.2019.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2194678/2019 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 6140886 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2188/19/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITORIA REGINA MARTINS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" c/c Art. 40 "caput", III ambos do SISNAD

Data da Audiência:

27/07/2022

Aos 27 de julho de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; a Ré VITORIA REGINA MARTINS, acompanhado do Defensor, Dr. Alan Araújo Nunes; bem como as testemunhas arroladas Sandro de Oliveira (GCM) e Sandro Marcio da Silva (GCM). Em

razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com a acusada. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo a Ré interrogada ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Então, pelo Ministério Público foi dito: "O Ministério Público deixa de oferecer ANPP tendo em vista a natureza do delito, hediondo, uma vez que o instituto não é suficiente para a repressão do crime neste caso". Pelo Juízo foi dito: "Prejudicada a proposta de ANPP, indefiro o pedido de instauração de incidente formulado às fls. 162/3, uma vez que a documentação apresentada, do ano anterior aos fatos aqui versados, indica apenas tratamento medicamentoso, não permitindo a reconstituição da realidade à época, com a nota de que a interrogada disse estar livre do vício das drogas e não aparentou comprometimento da capacidade de entendimento e determinação". Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de VITORIA REGINA MARTINS por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", c/c art. 40, "caput", III, ambos do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 1/3) que, no dia 3 de julho de 2019, por volta das 23:34, na Rua Jacir Nogueira, nº90, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e Comarca de Tatuí, VITORIA REGINA MARTINS, qualificada nestes autos, nas imediações de instituição de ensino (escola estadual), trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 11 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,40 gramas, e 8 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso bruto aproximado de 6,80 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da importância de R\$ 40,00 em dinheiro. Segundo o apurado, na data dos fatos, a denunciada se dedicava ao tráfico ilícito e, para tanto, permanecia no local que elegeu como "ponto" e aguardava usuários para promover a venda oportuna. A denunciada trazia consigo parte da droga, sendo que o restante escondia num cano, próximo ao calçamento e numa mureta próxima, dentro de um buraco de tijolo. Guardas Civis Municipais estavam em serviço no bairro São Cristóvão, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e, em dado momento, avistaram VITORIA, que alterou seu comportamento ao perceber a viatura, motivo pelo qual a abordaram. Em revista pessoal, os guardas apreenderam em seu poder 2 porções de "cocaína" no elástico da calça que vestia, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, bem como a quantia de R\$ 40,00 em dinheiro. Em vistoria no local, encontraram num cano próximo outras 2 porções de "cocaína" (em embalagem idêntica àquelas inicialmente encontradas com a denunciada) e 8 porções de "maconha" envoltas num saco plástico. Na sequência, VITÓRIA conduziu os guardas até uma mureta próxima, onde, dentro de um buraco de tijolo, ocultava mais 7 porções de "cocaína", que, como as demais, mantinha em depósito para o fornecimento a consumo de terceiros. A denunciada foi incontinentemente levada à Delegacia de Polícia, onde foi presa em flagrante. Auto de prisão em flagrante às fls. 5. Solta em audiência de custódia às fls. 31/5. Auto de exibição e apreensão às fls. 7/8. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 10/1. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 127/31. Informação sobre o local dos fatos às fls. 47/8. Publicado edital de notificação às fls. 87/8. Notificação às fls. 89/90. Defesa preliminar apresentada às fls. 119/21, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as

folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome da Ré. A denúncia foi recebida em 20/07/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 133/4). Citação às fls. 151. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. A Ré foi interrogada ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, reitero o indeferimento promovido neste termo, do pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório, a despeito da alegação sobre a utilização de cocaína e maconha e da informação sobre acompanhamento e tratamento medicamentoso à época (fls. 164), indícios de que Vitoria Regina seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Assim já decidi nesta Vara, com confirmação pela Superior Instância, conforme se infere, por exemplo, dos v. Acórdãos proferidos pelas 16ª e 8ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais extraio, respectivamente, das penas dos Desembargadores Guilherme de Souza Nucci e Alcides Malossi Junior as seguintes lições: "A preliminar ventilada pelo apelante é descabida, pois, ao contrário do que fez constar em suas razões, o indeferimento para a realização do exame toxicológico encontra-se fielmente fundamentado pelo magistrado a quo, que entendeu impertinente a instauração, por carecer de lastro suficiente à necessidade de se acolher o quanto requerido, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. É preciso esclarecer não ter o julgador obrigatoriedade de deferir exames suscitados pelas partes, a menos que, a partir do pedido e dos próprios elementos constantes nos autos, comprove-se a real necessidade do acolhimento, exsurto dúvidas razoáveis acerca do estado mental do acusado, o que não ocorreu in casu. Em suma, a decisão atacada se encontra devidamente escorada em sólidos fundamentos, sendo despicienda a realização do exame, diante da ausência de indícios que suscitem estar a capacidade de entendimento e de autodeterminação do réu comprometidos" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571, d.J. 07/01/2019) e, "Ao revés do quanto argumentado, inexistente, nos autos, qualquer elemento que sustente a exceção trazida pela douta defesa. DANIEL tão somente referiu, na fase judicial, ser usuário de entorpecente (cocaína e maconha), o que sabidamente não é suficiente para concluir pela inimputabilidade. A específica situação sequer foi objeto de exame em incidente próprio, cuja instauração, cabe destacar, consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à sanidade mental do apelante (Neste sentido: "Habeas Corpus" nº 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 09/10/2012, v.u.; "Habeas Corpus" nº 84.322/PA, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u.; e "Habeas Corpus" nº 242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013, v.u., todos do C. Superior Tribunal de Justiça), o que não se verificou na espécie, pelo próprio comportamento esboçado durante a fase inquisitiva e em juízo, compatível com de agente plenamente imputável, reconhecendo a prática de conduta típica. Nessa ordem de ideias, o indeferimento do pedido de instauração do incidente (formulado quando da apresentação de alegações finais orais, cf. mídia), negado quando da sentença, devidamente motivado ("Inicialmente, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge do interrogatório do acusado qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, não aportou aos autos qualquer documento médico que indique dependência, alegação essa isolada em suas palavras." - fls. 132), não configurou cerceamento de defesa" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000627-47.2017.8.26.0571, d.J. 23/05/2019). Ainda, essa objeto de divulgação no Conjur, conforme noticiado no clipping do Tribunal de Justiça, de 21/04/2021, em lição assim vazada e amparada em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que interessa: "[...] Afasto a preliminar. Com

efeito, a alegação de cerceamento de defesa, em virtude da não realização de exame de dependência toxicológica, é despida de fundamento, pois essa prova só teria

sentido se o Juiz condutor do processo tivesse suspeitado de que VIEIRA, em razão do uso de drogas, tivesse alterada a capacidade de entender o caráter criminoso da sua conduta. Mas, como isso não ocorreu, inexistente nulidade para ser sanada: "Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando já há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos" (STJ, HC nº 194.595/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgamento realizado em 4/AGO/2011).[...]" (v. voto condutor proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1500905-66.2020.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, d.j. 05/02/21). Ainda preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrado neste termo de audiência, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão. Dito isso, no mérito, a ação penal procede, em parte, desde logo explicada a parcial procedência no afastamento da causa de aumento invocada na inicial, conforme doravante admite o próprio titular da ação penal e isso porque a distância verificada entre o local do tráfico e a escola pública, tanto na informação de fls. 47/8, quanto mais a partir da consulta mencionada pelo dominus litis em alegações finais, supera o parâmetro adotado pelo juízo para a realidade da comarca, de 200 metros, ao que se acresce o horário da diligência, após o fechamento dos estabelecimentos de ensino, não se podendo dizer, portanto, que o interesse penalmente tutelado foi colocado em maior risco. No mais, autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo dúvidas, a despeito de casual a abordagem, de que Vitória Regina o realizava no local e hora apontados na inicial. Vejamos, a partir dos depoimentos dos agentes públicos, os quais se complementam sem contradições. Sandro de Oliveira e Sandro Marcio, guardas municipais que sequer conheciam Vitória, patrulhavam pelo local apontado na denúncia, quando visualizaram a acusada entre outras pessoas, a qual, em contrapartida, demonstrou reação estranha, motivando a abordagem, na qual ela logo entregou 2 porções de cocaína e R\$40,00. Na sequência, naquelas proximidades, os GCMS encontraram alocadas num cano 2 porções de cocaína e 8 porções de maconha, cuja responsabilidade a Ré negou, todavia, a eles indicou um tijolo no qual escondia 8 porções de cocaína, admitindo que tudo se destinava ao comércio. Parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada pelo laudo de fls. 127/31 (8 porções de maconha, com 5,60 gramas líquidos e 11 porções de cocaína, com 2,29 gramas líquidos). Interrogada, doravante alterando a versão de solo investigativo, fls. 17, Vitória admitiu a posse da cocaína, negando a da maconha e se confundindo quanto ao número exato de porções daquilo que admite lhe pertencer, com o acréscimo de que usaria durante programas sexuais com o cliente. Não convence a versão da acusada, que nega parcialmente a materialidade aqui verificada, pois consabido inexistir concorrência entre traficantes nesses pontos, de modo que, muito mais provável que estivesse associada com as outras pessoas que ali se encontravam, caso não se tratassem de meros clientes. Ademais, só o fato de deter o entorpecente para utilização com cliente em programa sexual precificado configura a traficância. Peremptório, porções de cocaína intactas (embora isoladamente apregoe parcial utilização de uma delas) eram trazidas pela própria Vitória em menor número, 2 unidades, juntamente com o dinheiro normalmente derivado de tal atividade, ao passo que escondidas nas proximidades, em pontos distintos, outras mais de cocaína (2 e 7), bem como a maconha (8 unidades), num procedimento típico dessa espécie de ilicitude, tendente a minimizar os riscos de um flagrante, isso além da confissão informal de traficância e da parcial admissão sob contraditório. Conclui-se, pois, que os servidores elucidaram com êxito um cenário de traficância, a despeito de casual a abordagem com pessoa desconhecida. Incidiu, portanto, a acusada em algumas das figuras típicas do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente sob os verbos trazer consigo e guardar cocaína e maconha para a venda, e para o que não se exige seja apanhada em ato de efetivo comércio ou detendo

numerário, como aqui se verificou e cuja perda deve ser decretada. O fato de se tratar de usuária não exclui, mas acaba por facilitar, isso sim, as atividades mercantis, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. Comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico imputado na denúncia, sequer negado pela interrogada, embora com outros contornos, e excluída a causa de aumento invocada na prefacial, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, diante da pouca expressividade do número e pesagem das porções apreendidas, embora entre elas a danosa cocaína, estabeleço a pena no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira da Ré. Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, fls. 124, a qual não pode trazer a pena aquém do mínimo nesse momento, daí a inalteração e a irrelevância, igualmente, da tímida confissão. Na terceira fase, razoável, por todo o contexto, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, trata-se de traficância com quantidade não expressiva, ainda que de dois tipos de entorpecente, entre eles a nefasta cocaína, mas somente 11 porções, com 2,29 gramas líquidos de peso total, desempenhada por cidadã primária, a despeito das incidências em atos infracionais graves durante os tempos de infância (roubo e tráfico - fls. 152/6 e 157/61), mas nenhum deles reprimido com internação, e com a nota de que não há anotação de nenhum outro processo criminal, seja antes ou após os fatos, sequer observado qualquer outro incidente pelos guardas hoje ouvidos, e já se passaram mais de três anos da ocorrência, ainda que recentemente, no entendimento deste Juízo, tenha faltado com a verdade na condição de testemunha em audiência realizada nos autos do feito 1500325-65.2022.8.26.0571. Assim sendo, redução no patamar máximo, 2/3, definitivamente estabelecida a reprimenda em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a recomendação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, CONDENAR VITORIA REGINA MARTINS, por incurso no art. 33, caput, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. Recurso em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 31/5, não havendo notícias, do que se depreende de sua folha de antecedentes, de que tenha se envolvido em novos ilícitos a partir de então. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da Ré no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do

Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação

Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que a Ré manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. A propósito, fica o substabelecido incumbido, pelo grau de seu cargo, comunicar a substabelecente a respeito do início do decurso do prazo. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 91)". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA